

1505467-32.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga apreendida estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, bem como pela confissão espontânea do acusado.

A esse respeito, o acusado confirmou que aceitou transportar a droga e receberia 5 porções de 'crack' como retribuição pelo transporte realizado.

Bem de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505467-32.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505467-32.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FAGNER CAMARGO MESSIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Fagner Camargo Messias foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Mário Jacinto, nº 141, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 120 (cento e vinte) pequenas embalagens plásticas contendo o total de 26,09 gramas da droga cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).

O acusado foi notificado (fls. 114), apresentou defesa prévia (fls. 101/103) e a denúncia foi recebida aos 10 de novembro de 2021 (fls. 106/107).

Houve aditamento à denúncia, para inclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06 (fls. 136).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da causa de aumento de pena descrita pelo aditamento à denúncia. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 07 e 46/47); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 86/88), laudo pericial de local (fls. 125/130) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Marcel Rafael de Lima disse que estava em patrulhamento, em local já conhecido pelo tráfico de drogas, e avistou o acusado, que, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, mas foi abordado. Em revista pessoal, o parceiro do depoente localizou 120 pinos de cocaína dentro de sua bermuda, porções agrupadas em quatro kits, contendo 30 pinos cada um. O acusado disse que iria abastecer um ponto de tráfico da região. Já havia abordado o acusado anteriormente, mas nada ilícito apreendido. Disse que o acusado trafegava em uma bicicleta.

O guarda municipal Paulo Eduardo Vedovato prestou depoimento no mesmo sentido, não se recordando da apreensão de dinheiro. Nas abordagens anteriores, nada ilícito apreendeu com o acusado.

O acusado Fagner Camargo Messias disse que a droga foi apreendida na posse do interrogando. Disse que estava em um terreno baldio e "meninos" lhe pediram que levasse as porções "na rua de cima". Quando já avistava o destinatário da droga que transportava, foi abordado pelos guardas civis. Afirma que receberia 5 porções de 'crack' pelo transporte da droga.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga apreendida estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, bem como pela confissão espontânea do acusado.

A esse respeito, o acusado confirmou que aceitou transportar a droga e receberia 5 porções de 'crack' como retribuição pelo transporte realizado.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado transportava e trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas civis, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes, não se vislumbrando nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes criminais, por força da condenação imposta nos autos n. 13649-96 (fls. 145).

Disso resulta pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Em segunda fase, está presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 144 (autos n. 0007072-29.2017, desta Vara Criminal) e a atenuante da confissão espontânea, sendo que a primeira prevalece sobre esta última, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/MS, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 29/4/2014)

“a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (STF, HC 113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018).

Em terceira fase, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o guarda civil Marcel Rafael afirmou que o acusado estava em movimento com sua bicicleta, de modo que o local onde a droga seria comercializada certamente é diverso daquele onde houve a apreensão.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência do acusado.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (art. 33, § 3º, do Código Penal) ao acusado, que também é reincidente.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente ação penal e CONDENO Fagner Camargo Messias à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, especialmente que se trata de reincidente, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 21 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA